والحيوان ونحو ذلك .

٣- الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك .

٤- تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم ، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلاً أو حالاً .

٥- تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو ما في معناه ، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع : كموهوب بغير عوض ، وموروث ، وموصى به .

٦- لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، فلا شفعة فيما لا يقسم : كحمام صغير ، وبئر ، وطريق .

٧- الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع ، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت ، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته ، كذلك لو أخَّر طلبه لعذر ، كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار .

٨- محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ، ولم تحد ، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها . فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك ، فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم .

٩- ولابد للشفيع مِنْ أخذ جميع المبيع ، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه ، وذلك دفعاً للضرر عن المشتري .

المسألة الثالثة : في أحكام الجوار :

الجار له حق على جاره ، وقد أوصى النبي ﷺ بالجار حتى كاد أن يورثه . فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه ، أو ممر في ملكه ، أو نحو ذلك ، فعلى جاره أن يحقق له حاجته ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض .

ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ، كفتح نافذة تطل على